



Tribunal Arbitral do Desporto

Processos n.º 1/2025

Demandante: Ricardo José Ramos Antunes

Demandada: Federação de Ginástica de Portugal

Contrainteressados:

Carlos Manuel Sequeira de Morais

Luís Maria Severino Arrais

António Manuel Mestre Guerreiro

DESPACHO N.º 9

I. REQUERIMENTO DO CONTRAINTERESSADO CARLOS MORAIS DE 19/11/2025

Por requerimento de 19/11/2025, veio o Contrainteressado Carlos Morais requerer “*que este tribunal se digne aclarar o Douo Acórdão, no sentido de esclarecer se a determinação de proceder à marcação de eleições abrange igualmente a eleição dos Delegados à Assembleia Geral, ou se se limita aos demais órgãos federativos*”.

Apreciando: a sentença é clara, dela resultando que se ordenou “*a realização do acto eleitoral para todos os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Ginástica*”. Em todo o caso, esclarece-se: a petição inicial delimita claramente os atos eleitorais “*de 15 e 26 de Dezembro de 2024*”, que se reportam às eleições para “*órgãos sociais da Federação de Ginástica de Portugal*”. O ato eleitoral para eleição de órgãos federativos (art. 13.º do Regulamento Eleitoral) é distinto do ato eleitoral para a eleição de delegados (art. 14.º do Regulamento Eleitoral). O objeto do processo diz, portanto, respeito ao ato eleitoral para órgãos federativos (art. 13.º do Regulamento Eleitoral) e não à eleição para delegados (art. 14.º do Regulamento Eleitoral). É o ato eleitoral para órgãos federativos que, nos termos da sentença prolatada, se encontra viciado, pelo que é o ato eleitoral para órgãos federativos que deverá ser repetido, com os mesmos delegados já eleitos previamente.



Tribunal Arbitral do Desporto

II. REQUERIMENTO DA DEMANDADA DE 20/11/2025

Por requerimento de 20/11/2025, veio a Demandada apresentar reclamação de conta de custas, ao abrigo do artigo 31.º do Regulamento das Custas Processuais, aplicável ex vi artigo 80.º, alíneas a) e b), da Lei do Tribunal Arbitral do Desporto (Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro), requerendo o seguinte:

- a) seja revista e reduzida a conta de custas;
- b) subsidiariamente, seja ordenada a dispensa total das custas, por violação dos princípios da proporcionalidade, equivalência e igualdade quando a arbitragem é necessária;
- c) E, em qualquer caso, seja a conta recalculada em montante substancialmente inferior, aplicando-se regime equiparado ao das entidades de utilidade pública desportiva nos tribunais administrativos;

A Demandada formula, a título principal, a “revisão e redução da conta de custas” e, apenas a título subsidiário, a “dispensa total das custas”. Como o pedido subsidiário sempre se apresenta como o segundo melhor face ao principal, na perspetiva de quem requer, o Tribunal inverte a ordem indicada pela Demandada e apreciará na adequada sequência lógica.

Apreciando e decidindo.

a) Da pretendida isenção de custas

É desprovida de sentido qualquer comparação com o estatuto jurídico da Demandada e respetiva isenção de custas no contencioso administrativo. O argumento de base da Demandada, aliás, é o de que “*em litígios relativos ao exercício desses poderes — como os atos eleitorais federativos — a jurisdição competente é a administrativa*” (cf. ponto



Tribunal Arbitral do Desporto

4). Sabendo bem a Demandada que este Tribunal se considerou competente para apreciar o litígio, nem se compreende a premissa de que a Demandada parte (reiterada adiante várias vezes, nomeadamente quando afirma que a Demandada *“foi afastada da jurisdição administrativa, diga-se a competente para o litígio dos Autos, onde estaria isenta de custas”*). Certamente que a Demandada reconhece a autoridade legítima deste Tribunal pelo que a pretensão da Demandada é, neste ponto, uma pretensão puramente recursiva e, nessa medida, descabida neste contexto. Caberá à Demandada, se assim, o entender, apresentar tempestivamente o competente recurso, em matéria de competência, para as instâncias competentes.

Em segundo lugar, é irrelevante para o caso que, no tribunais administrativos, as pessoas coletivas de utilidade pública desportiva estejam isentas de custas, por força do artigo 4.º, n.º 1, alínea f) do Regulamento das Custas Processuais. A LTAD compreende um regime especial, regulando em particular, em conjunto com as portarias que a concretizam, a temática das custas arbitrais. Não estando prevista a isenção pretendida pela Demandada, não existe qualquer lacuna a integrar por via da aplicação de regime legal supletivo (CPTA ou RCP).

Em arbitragem, as custas destinam-se a cobrir os encargos do processo arbitral. Sabe a Demandada, ou deveria saber, que os encargos do processo arbitral englobam *“todas as despesas resultantes da condução do mesmo, designadamente os honorários dos árbitros e as despesas incorridas com a produção da prova, bem como as demais despesas ordenadas pelos árbitros”* (cf. artigo 2.º, n.º 4 da Portaria n.º 301/2015 de 22 de setembro). O argumento comparativo improcede *in toto*.

b) Da alegada violação dos princípios da equivalência, proporcionalidade e igualdade

A fixação do montante das custas finais do processo arbitral e a eventual repartição pelas partes é efetuada na decisão arbitral que vier a ser proferida pelo tribunal arbitral, em função do valor da causa, nos termos do anexo I (cf. artigo 2.º, n.º 5 da Portaria n.º 301/2015 de 22 de setembro).



Tribunal Arbitral do Desporto

Alega a Demandada, em síntese, que a imposição de “custas elevadas” na arbitragem necessária viola o princípio da equivalência (custas adequadas ao custo e serviço), consagrado no RCP, por serem “substancialmente superiores às dos tribunais administrativos”, violando ainda o princípio da proporcionalidade (art. 266.º, n.º 2 CRP) e o princípio da igualdade, conforme reconhecido no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 123/2015 “sempre que o demandado, sem possibilidade de escolha, suporta custos mais elevados que os vigentes nos tribunais estaduais”.

O invocado Ac. do TC n.º 123/2015 não alcança a conclusão vagamente enunciada pela Demandada. A respeito das custas diz:

«B1) A primeira questão

11. Neste enquadramento, a primeira questão de constitucionalidade submetida à apreciação deste Tribunal no âmbito dos presentes autos de fiscalização concreta é a de saber se a interpretação segundo a qual a norma contida no artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, consubstancia um ónus imposto ao titular de direitos de propriedade industrial sobre medicamentos de referência de recurso (necessário) à justiça arbitral, vedando a opção de acesso aos tribunais judiciais, inclusivamente para efeitos de interposição de providências cautelares, é inconstitucional por ofensa de normas e princípios constitucionais, alegadamente os constantes dos artigos 13.º, 17.º, 18.º, 20.º, n.ºs 1 e 5, 42.º, n.º 2, 204.º e 268.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa, cabendo, desde já, a advertência de não relevar como parâmetro de constitucionalidade de normas o disposto no invocado artigo 204.º, que tão só comete aos tribunais a obrigação de apreciação da inconstitucionalidade das normas aplicáveis nos feitos submetidos a julgamento.

11.1. As primeiras reservas colocadas prendem-se com o princípio da igualdade, consagrado no artigo 13.º da Constituição, invocando as recorrentes a esse respeito a discrepância entre os valores das custas arbitrais e das custas judiciais. Essa abordagem do problema parte do pressuposto de que, por via de regra, os encargos da justiça arbitral são mais elevados do que as custas num tribunal estadual, podendo dessa forma representar um desequilíbrio no acesso à justiça, colocando em situação desigual quem recorre à justiça estadual e à justiça arbitral, neste caso sem opção.



Tribunal Arbitral do Desporto

A questão não se afigura determinante, in casu, para a formulação de um juízo de inconstitucionalidade. Isto, porquanto, tomando-se o argumento dos custos (potencialmente) elevados da justiça arbitral como razão de impugnação da norma recorrida, na medida em que esta submete estes litígios à arbitragem necessária, não parece proceder o argumento da inconstitucionalidade da opção normativa em causa baseado nos respetivos custos, por comparação com as custas devidas em tribunais judiciais. É que esse é um dado de facto, de verificação possível mas não obrigatória, já que não é pré-determinado por aplicação de norma a sindicar.». (sublinhado nosso).

Já no que tange ao Acórdão do TCA Sul invocado, de 06.12.2017, proferido no processo n.º 155/17.5BCLSB, estava-se perante custas de valor superior ao valor do processo, o que não é o caso.

Certo é que não invoca a Demandada a impossibilidade, objetiva, de pagar as custas.

Mais, sendo de entender que à Demandada, por se tratar de arbitragem necessária (cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 242/2018, de 08 de maio de 2018, Proc. n.º 598/17, que julgou inconstitucional a recusa de protecção jurídica a pessoas colectivas com fins lucrativos e, ainda, art. 7.º, n.º 4, da LAJ, que diz que “As pessoas colectivas sem fins lucrativos têm apenas direito à protecção jurídica na modalidade de apoio judiciário devendo, para tal, [...]» demonstrar estarem em situação de insuficiência económica), é reconhecido o direito de requerer apoio judiciário. Não o tendo feito, *sibi imputet*.

A Demandada invoca, por fim, a necessidade de “coerência decisória”, devendo “o TAD aplicar à Portaria de Custas o mesmo critério de inconstitucionalidade que já afirmou nos próprios autos”. O “mesmo critério de inconstitucionalidade” certamente não está em causa, dado que este Tribunal desaplicou o n.º 3 do artigo 50.º da Lei do Tribunal Arbitral, por inconstitucionalidade decorrente da violação do artigo 20.º da Constituição, critério que não vem agora ao caso.

Se com essa expressão pretende a Demandada referir-se à desaplicação por este Tribunal de normas que, como aquela, sejam julgadas inconstitucionais, o argumento não procede precisamente porque o Tribunal entende, nos termos e para os efeitos do artigo 204.º da Constituição, não existe qualquer inconstitucionalidade.



Tribunal Arbitral do Desporto

Regista-se que a Demandada nem sequer invoca a norma cuja inconstitucionalidade pretende ver apreciada, limitando-se a referir que *“a Portaria n.º 301/2015 — que impõe custas elevadas em arbitragem necessária, afastando a isenção aplicável no foro competente — consubstancia igualmente uma restrição constitucionalmente ilegítima ao direito fundamental de acesso à justiça”*. Em qualquer dos casos, e procurando suprir a deficiência do requerido, conclui-se que nem o valor a cargo da Demandada é desproporcional face ao serviço prestado (o número de sessões, a prova produzida e as questões factuais e jurídicas tratadas), nem existe qualquer desigualdade face ao regime de isenção no contencioso administrativo porque a comparação incide sobre realidades distintas. Como referido, em arbitragem, as custas destinam-se a cobrir os encargos do processo arbitral, ou seja, *“todas as despesas resultantes da condução do mesmo, designadamente os honorários dos árbitros e as despesas incorridas com a produção da prova, bem como as demais despesas ordenadas pelos árbitros”* (cf. artigo 2.º, n.º 4 da Portaria n.º 301/2015 de 22 de setembro).

Face ao exposto, improcede o requerido.

Notifique-se.

Lisboa, 23 de novembro de 2025,

O Presidente do Colégio Arbitral,

(Pedro Moniz Lopes)

O presente despacho é assinado, em conformidade com o disposto na al. g) do artigo 46.º da LTAD, unicamente pelo árbitro presidente, tendo merecido a concordância dos restantes membros do Colégio Arbitral.